



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/280/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

נציגות הבית המשותף ברחוב מאיר שפיה 4 פתח תקווה

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד פרל אופיר

נגד

עטר כץ סלה

הנתבעת:

פסק דין

השאלה הניצבת לפניי היא, האם מחסן שבבעלות הנתבעת, הרשום כיחידה נפרדת לו צמודות שתי חניות על שם הנתבעת, מהווה "דירה" כהגדרתה בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-"החוק" או "חוק המקרקעין"), כך שיש לקחתו בחשבון לעניין תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף. לטענת התובעת, רישומו כיחידה נפרדת, מעלה כי מדובר בדירה ולפיכך על הנתבעת לשלם בגין יחידה נפרדת זו את הוצאות ההחזקה. לטענת הנתבעת, אין להפלותה מול שאר בעל הדירות גם להם מחסן צמוד ושאינם משלמים בגינו הוצאות החזקת הרכוש המשותף, אך בשל כך שהמחסן שנרכש על ידה מהקבלן בשלב מאוחר יותר, נרשם כיחידה נפרדת לה הוצמדו גם שתי חניות.

העובדות וההליכים

1. לפניי תביעה כספית בסך 3,870 ₪ אותם דורשת התובעת לקבל מהנתבעת בגין השלמת חלקה היחסי והשתתפותה בעלויות השיפוץ שבוצעו ברכוש המשותף בבית המשותף שברח' מאיר שפיה 4, פתח תקווה, הידוע כחלקה 13 בגוש 7195 (להלן-"הבית המשותף").
2. הבית המשותף הוא בנין מספר שתיים מתוך שלושה בניינים בבית מורכב (בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב מאיר שפיה 4 פתח תקווה, הכולל תשע קומות ו- 31 דירות (להלן-"התובעת").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/280/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הנתבעת, הגב' סלע עטר כץ, (להלן-"**הנתבעת**") היא בעלת דירה הנמצאת בקומה הראשונה בבית המשותף, הידועה כתת חלקה 32 וכן בעלת הזכויות בתת חלקה 31 הכוללת מחסן בשטח 3 מ"ר שנמצא בקומת הקרקע (להלן-"**המחסן**") ושתי חניות הצמודות אליו. הנתבעת רכשה את המחסן ואת החניות מהקבלן, מספר שנים לאחר שרכשה את זכויותיה בדירה ממנו.
4. לבית המשותף נרשם צו רישום ותקנון מוסכם בפנקס הבתים המשותפים בתאריך 31.10.2007 (להלן-"**צו רישום**" ו-"**התקנון המוסכם**").
5. כעולה מכתב התביעה שהוגש בתאריך 19.05.2021 (להלן-"**כתב התביעה**"), אישרה בתאריך 29.01.2020 אספת הדיירים פה אחד, לערוך בבית המשותף שיפוץ מאסיבי במעטפת החיצונית העשויה מפסיפס. פרוטוקול אסיפת הדיירים צורף כנספח 1 לכתב התביעה (להלן-"**פרוטוקול אסיפת דיירים**"). הנתבעת נכחה באותה ישיבה ואף חתמה על פרוטוקול אסיפת הדיירים. עם אישור השיפוץ, נדרשו דיירי הבית המשותף, לשלם מראש את חלקם בעלויות השיפוץ. חלקה היחסי של הנתבעת בעלויות השיפוץ הסתכם בסך של 39,370 ₪ וחושב בהתאם לחלקה היחסי הכולל ברכוש המשותף המופיע בצו הרישום שעומד על 10/907. הנתבעת בחרה על דעת עצמה לשלם את הסך של 35,500 ₪ בלבד שהוא 9/907, מתוך הנחה כי המחסן הרשום על שמה כיחידה נפרדת, הוא בעצם חלק אינטגרלי מדירתה. למרות פניות רבות מצד התובעת להסדיר את יתרת התשלום נמנעה הנתבעת מלשלם את מלוא התשלום שאותו היא מחוייבת לשלם ובתאריך 15.03.21 נשלח לנתבעת מכתב התראה אחרון, שנענה אף הוא בסירוב. משלא דאגה להסדיר את חובה, נאלצה התובעת להגיש את התובענה דנן (להלן-"**כתב התביעה**").
6. בתאריך 11.07.2021, התקבל כתב ההגנה בו בקשה הנתבעת לדחות את התביעה על הסף שכן הדרישה לתשלום לא סבירה, הוגנת או נובעת משיקולי צדק הואיל ויתר בעלי הדירות בבית המשותף להם צמודים מחסנים גדולים משלה, פטורים מתשלום נוסף הנדרש דווקא ממנה (להלן-"**כתב הגנה**").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/280/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בתאריך 15.11.2021 התקיים דיון במעמד הצדדים שבו נשמעו טענותיהם ולאחר שניסיונם להגיע לפשרה מחוץ לאולם הדיונים לא צלח, נשמעו סיכומי הצדדים בעל-פה (להלן - "פרוטוקול הדיון").

תמצית טענות התובעת בסיכומיה:

8. בהתאם לאמור בסעיף 3.1 לתקנון המוסכם חושב חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאות האחזקה וניהול הרכוש המשותף "שבאותו מבנה או כניסה בהתאם למונה ברכוש המשותף של כל דירה ודירה ביחס לסה"כ המונים בחלקים ברכוש המשותף של כל הדירות שבאותו המבנה או הכניסה". לפיכך, על פי הוראות התקנון בוצע חישוב חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאות השיפוץ שנערכו בבית המשותף.

9. סעיף 3.1 לתקנון המוסכם גובר על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, לפיו חושבו מיסי הועד וההוצאות המשותפות בהתאם לשטח הרצפה של כל דירה.

10. אין חולק כי הנתבעת אוזת בשני נכסים נפרדים בבית המשותף. הראשון תת חלקה 32, היא דירת הנתבעת לה הוצמדה חניה אחת והשני - תת חלקה 31 הכוללת את המחסן בשטח של שלושה מטרים רבועים בקומת הקרקע, אליו הוצמדו שתי חניות נוספות. יחד עומד סך חלקה של הנתבעת ברכוש המשותף, על 10/907 (9/907 עבור הדירה ו-1/907 עבור המחסן) ולפיכך חלה על הנתבעת חובה חוקית כיתר דיירי הבית המשותף, לשאת במלוא ההוצאות הנדרשות לשיפוץ הרכוש המשותף ולכן עליה לשאת בתשלום הנוסף בסך של 3,870 ₪, עבור המחסן, בנוסף לסכום ששילמה עבור דירתה. מכיוון שגם הניסיון האחרון להגיע עם הנתבעת לפשרה במהלך הדיון כשל, אין מנוס מלפסוק לזכות התובעת את מלוא הסכום הנתבע והוצאות לניהול ההליך בתוספת יום בטלה לנציגת התובעת ושכר טרחת עורך דין.

תמצית טענות הנתבעת בסיכומיה:

11. הנתבעת אינה מכחישה את נחיצות השיפוץ שבוצע ולראיה, לאחר שהוחלט על חלוקה שוויונית בהוצאות הייתה הראשונה לשלם את חלקה לתובעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/280/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. שינוי אופן תחשיב הוצאות השיפוץ על ידי התובעת משוויוני לדיפרנציאלי, הוא ניסיון לעשיית עושר. מהות השיפוץ שנועד לתקן את המעטפת החיצונית של הבית המשותף, אינו נוגע למחסנים שבו.

13. המחסן הקטן שבבעלות הנתבעת נקנה שנים רבות לאחר שרכשה את דירתה ואת זכויותיה בגינו נרשמו בנפרד הואיל ולא נמצא פתרון בירוקרטי אחר לביצוע הצמדה של המחסן ושתי החניות, לדירתה הקיימת.

14. בצו הרישום אפשר לראות שאין הבדל בין דירות להן כן מוצמדות חניה ומחסן, לבין דירת הנתבעת. בשני המקרים עומד המונה ברכוש המשותף לפיו נקבעה ההשתתפות בעלות השיפוץ על 9/907. לדוגמה: לתת חלקה 37 הוצמדו מחסן ושתי חניות וחלקה ברכוש המשותף עומד על 9/907. לפיכך, תשלום התוספת הנדרשת מהנתבעת עבור המחסן והחניות אינה צודקת.

15. עד עתה, לא נדרשה הנתבעת לשלם תוספת או סכום כלשהו עבור המחסן והחניות הנוספות שרכשה ולכן דין התביעה להידחות תוך חיוב התובעת בהוצאות ההליך.

דיון והכרעה

16. אקדים ואומר כי לאחר עיון בטענות הצדדים, לרבות במסמכים שצורפו על ידם, מצאתי לקבל את התביעה ונימוקיי יפורטו להלן:

המסגרת הנורמטיבית

17. בבית המשותף קיימים שני מרכיבים הכרחיים, הדירות והרכוש המשותף (יהושע ויסמן **דיני קניין-בעלות ושיתוף** 375 (1997) (להלן: "**ויסמן**")). הגדרתה של "דירה" בחוק המקרקעין מופיעה בסעיף 52 לחוק:

"דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;
(ההדגשה אינה במקור מ.פ.)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/280/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. משמעות המונח "דירה" בחוק המקרקעין רחבה יותר ממשמעות המונח בלשון בני האדם, כפי שציין פרופ' י' ויסמן בספרו, דיני קניין, בעלות ושיתוף, (עמוד 355):

"הדירות שמדובר בהן אינן חייבות להיות במשמעות המילונית של המילה דירות, דהיינו, מקום למגורים. תא המשמש לכל צורך שהוא (כגון מחסן) מספיק כדי שייחשב כ'דירה', בהקשר של בתים משותפים, ובלבד שמדובר בחלקה שלמה ונפרדת. התנאי בדבר היות הדירה חלקה שלמה ונפרדת מחייב שהן מבחינה חזותית הן מבחינת היעוד התא הוא נפרד ואינו מהווה חלק מחלקה אחרת שבבית, כגון שיש לו כניסה נפרדת, מונה חשמל נפרד ואספקת מים עצמאית." (ויסמן לעיל, בעמ' 355).
(ההדגשה אינה במקור מ.פ.).

19. ככל שאין רישום נפרד של היחידה - בשונה מהמקרה שלפנינו בו קיים רישום נפרד - יש לבחון האם מדובר בחלקה שלמה ונפרדת הן מבחינה חזותית והן מבחינת יעוד התא. כך למשל נמצא כי מחסן במרתף שנועד לשמש את אחת מדירות הבית, לא יחשב כדירה לאור הכוונה שהוא יהיה נספח לדירה. בדומה, העובדה כי לחדר מסוים אין כניסה נפרדת, יכולה להעיד כי אין מדובר בחלקה עצמאית. דוגמה נוספת יכולה להיות מחסן שאינו משמש לכל מטרה ואינו מחובר לחשמל ולמים, מחסן שכזה לא נחשב דירה וזאת אף על פי שהיה רשום ככזה (ויסמן לעיל, בעמ' 390 והאסמכתאות שם). עוד נקבע בפסיקה כי המונח "דירה" כולל שני מרכיבים: המרכיב האחד מתייחס לכך כי מדובר באזור בנוי, שתחומיו חזותיים וברורים, מאחר שאין חדר או תא, שאין לו רצפה, גג וקירות. המרכיב השני מתייחס לייעודו של החדר או התא. אין די בכך, שמדובר על אזור המתוחם בקירות, ריצפה ותקרה, אלא צריך שתיווצר חלקה שלמה ונפרדת, שיש לה קיום עצמי לאחת מן המטרות שהובאו בחוק. (ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה(3) 309, 317 (1981)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/280/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. "רכוש משותף" מוגדר אף הוא בסעיף 52 לחוק המקרקעין:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

21. הגדרתו של הרכוש המשותף היא הגדרה שיורית. כל מה שאינו רשום כדירה הוא חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות (ויסמן לעיל, בעמ' 381). חלקים שהוצמדו לדירות הם חלק מהרכוש המשותף שבעלי הדירות בבית המשותף החליטו על הוצאתם ועל הצמדתם לדירה פלונית. (ראו סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין). הצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. רק הצמדה לפי החוק מעניקה זכות קניינית בחלק שהוצמד (ע"א 11695/05 **עזבון המנוח קליין נ' פרופ' שרון** (פורסם בנבו 27.08.2009); אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** כרך שלישי-בתים משותפים 113 (2001)).

22. ואמנם, מחסן, יכול להשתייך לאחד מתוך שלושה מצבים שונים. מחסן יכול להירשם כיחידה עצמאית בהיותו עונה על הגדרת "דירה", מחסן יכול להיות רכוש משותף שהוצמד לדירה וככזה הוא הופך להיות כחלק מהדירה ויירשם כ"דירה + מחסן" ומחסן יכול להיות רכוש משותף (ע"א 1781/13 **פרידמן חכשורי חברה להנדסה ובניין בע"מ נ' כהן**, פסקה 19 (פורסם בנבו 15.07.2015); (המפקח על המקרקעין נתניה) 237/17 **ריגלר נתנאל נ' כהן יעקב**, בפסקה 14 (נבו 03.02.2019)).

23. מכאן שאין מניעה לראות מחסן כתא / יחידה עצמאית ולרשום אותו כ"דירה" (ויסמן, סעיף 6.17 עמ' 355) ואף להצמיד לו מחסנים אחרים, חניות, חצרות, גגות וכל רכוש משותף שניתן להצמידו לדירה. זאת להבדיל מרכוש משותף הכרחי, המיועד לשמש את בעלי הדירות שלא ניתן להצמדה כמו חדרי מדרגות, מעליות, מקלט, חדר שירותים במבואה (לובי) המשמש את הנכנסים לבניין - כקבוע בסעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/280/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. כך שתחילה עלי להכריע האם כעולה ממסמכי הרישום, המחסן הוא יחידה רישומית עצמאית נפרדת. עוד אבחן, האם המחסן שבבעלות הנתבעת הוא יחידה עצמאית ונפרדת ועומד במבחני הפסיקה להגדרתו כ"דירה" על כל המשתמע מכך, או שמא לשיטת הנתבעת, המחסן הוא חלק השייך באופן אינהרנטי לדירה שבבעלותה.

מסמכי הרישום של הבית המשותף מעידים כי המחסן הוא יחידה עצמאית ונפרדת

25. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון הציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט. [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1559/99 שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן נז(5) 49 (2003)].

26. הלכה פסוקה ומושרשת קובעת כי נקודת המוצא היא שהרישום משקף נכונה את מצב הדברים [ע"א 7744/12 מרזוק פואז שעלאן נ' מדינת ישראל, בפסקה 10 (נבו 14.08.14)], וכי נדרשות ראיות וטענות מובהקות מצד מי אשר מנסה לבסס טענות לגבי זכויות קנייניות בניגוד לזכויות הקנייניות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין [ע"א 180/12 ציונה כהן נ' מינהל מקרקעי ישראל (נבו 04.02.14)].

27. עיון מדוקדק במסמכי הרישום של הבית המשותף מעלה כי אין בהם כדי לתמוך בטענת הנתבעת אלא להיפך.

28. אופן רישומו של המחסן בוצע באופן שונה מיתר המחסנים המוצמדים לדירות אחרות בבניין. הנתבעת רכשה את המחסן ואת החניות, לאחר שנים ממועד רכישת הדירה. בנוסף לזכויותיה הקנייניות שהיו קיימות ערב הרכישה, נרשמו לטובתה זכויות קנייניות חדשות המעניקות לה בעלות בשטח הנוסף שרכשה, כלפי כולי עלמא.

29. בכתב ההגנה מתארת הנתבעת כי רכשה את המחסן מהקבלן "במאמץ רב" ו"נאלצה לרכשו עם שתי חניות הצמודות לו" (סעיף 26 לכתב ההגנה), אולם אין בכך כדי לשנות את הרישום ואת החזקה הנובעת ממנו, ולפיה לנתבעת שני נכסים עצמאיים, הרשומים בנפרד. האחד דירת המגורים, והשני המחסן לו אף מוצמדות שתי חניות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/280/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העובדה כי הקבלן שמכר לנתבעת את המחסן והחניות, שימר לעצמו באמצעות "קולב משפטי" את המחסן והחניות על ידי הצמדתם ליחידה רישומית נפרדת, אינה משנה את המצב הרישומי לפיו לנתבעת שתי יחידות רישומיות עצמאיות.

30. בנסיבות אלו, שונה מצבה הקנייני של הנתבעת, מבעלי דירות אחרים, להם רישום מאוחד של דירה + מחסן + חניות. כתוצאה מכך, לנתבעת עומדת הזכות למכור את זכויותיה בנפרד באחת מתתי החלקות שבבעלותה ולהישאר עם אחת מהן, וזאת בשונה מיתר בעלי הדירה בבית המשותף.

31. בבחינת הרבה למעלה מהצורך, ואף שכאמור די בכך שחזקת הרישום פועלת לחובת הנתבעת, אציין כי אף מבחינת הייעוד, המחסן עונה על הגדרת "דירה" שבחוק המקרקעין. המחסן ממוקם בקומת הקרקע (לא בחניון תת קרקעי), מתוחם בקירות, עם רצפה ותקרה וקיימת בו תאורה ושקע חשמלי (ראה דברי הנתבעת בעמוד 4 שורה 10 בפרוטוקול הדיון), והוא ממוקם קומה מתחת לדירת הנתבעת הנמצאת בקומה הראשונה בבניין. הגישה למחסן היא באמצעות כניסה נפרדת ו"לא צריך לעבור דרך דירה או מחסן של מישהו" (דברי הנתבעת בעמוד 4, שורה 12, בפרוטוקול הדיון) ואותו "תא" בעל קיום עצמאי ונפרד מדירת הנתבעת (סעיף 27 לכתב ההגנה שם ציינה הנתבעת כי ה"מחסן היה רשום מלכתחילה כיחידה נפרדת שנרשמה במונה בצו (צו הרישום מ.פ.) כ-1". כך שלמעשה, המחסן שבבעלות הנתבעת, אף על פי שטחו המצומצם, עומד בכל מבחני הפסיקה החזותית והייעודית, ונחשב יחידה נפרדת מדירת הנתבעת עם אפשרות לקיום עצמאי.

32. לפיכך, על פי כל הנתונים שלפניי אני קובע כי המחסן עומד במבחני הפסיקה וחוסה תחת הגדרת "דירה" בסעיף 52 לחוק.

אופן חישוב הוצאות השיפוץ בבית המשותף – בהתאם לתקנון המוסכם ולא בהתאם לשטח הרצפה

33. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין המובא כאן כלשונו – מסדיר את החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף: **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי שטח יחס**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/280/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם
נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.
לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי
שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי
הדירות." (ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

34. חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים
ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף,
עומדת החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של
הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו. זולת אם נקבע בתקנון שיעור
השתתפות אחר.

35. בהתאם לפסיקה תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין
עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני (רע"א 3463/11
עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013). מטרת
התקנון המוסכם היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם
וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין). עוד יש לזכור כי
משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו
בעלי דירות לאחר מכן (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין).

36. על מעמדו של התקנון המוסכם של הבית המשותף עמד בית המשפט העליון כבר
בדנ"א 20/73 יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי, ו-21 אח', כח (1) 730. מטרתו של
התקנון המוסכם הוסבר היטב בעניין עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 פריבאי
נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר (נבו 08.11.2015)
כך: "אולם להבדיל מחוזה רגיל, המחייב רק את הצדדים לו, התקנון
המוסכם כוחו יפה גם כלפי אדם, שנעשה לבעל יחידה בבית המשותף לאחר
רישום התקנון המוסכם, כך שאדם המבקש לרכוש יחידה בבית המשותף,
ולהיות חבר במעגל האנשים הזכאים ליהנות מהרכוש המשותף, והחייבים
לשאת בהוצאות אחזקתו התקינה, יכול לדעת מראש, מה היא חוקת הבית,
כיצד הוא מתנהל, מהן הן זכויותיו וחובותיו, ומהו הנטל המוטל עליו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/280/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. ובמיושם לענייננו - בתביעה שלפנינו אכן קיימות הוראות אחרות בתקנון המוסכם הגוברות כאמור, על הוראות החוק. מעיון בתקנון המוסכם של הבית המשותף נשוא התביעה – נקבעו הכללים הבאים:

38. בסעיף 2 לתקנון המוסכם נקבע כך:

”שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה יהיה כדלקמן:

...

2.31. לדירה מס. משנה 13/31 – 1/907 חלקים.

2.32. לדירה מס. משנה 13/32 – 9/907 חלקים.

”...

39. בסעיף 3.1 לתקנון המוסכם נקבע כך:

”הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה או כניסה (למעט הקרקע) יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או כניסה ואחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, באופן שהוצאות ההחזקה, אחזקה וניהולו של הרכוש המשותף כאמור תחול על בעלי הדירות שבאותו מבנה או כניסה בהתאם למונה בחלקים ברכוש המשותף של כל דירה ודירה ביחס לסה”כ המונים בחלקים ברכוש המשותף של כל הדירות שבאותו מבנה או כניסה.”
(ההדגשה אינה במקור מ.פ.)

40. כלומר, הוראת סעיף 3.1 לתקנון המוסכם, קובעת באופן מפורש כי אופן החישוב יהיה בהתאם למונה בחלקים ברכוש המשותף של כל דירה ודירה ביחס לסה”כ המונים בחלקים ברכוש המשותף של כל הדירות. בהתאם לכך, ועל בסיס סעיפים 2.31-2.32, בידי הנתבעת היא הבעלים של תתי חלקות 32-31 בבית המשותף, בסך הכול עשרה מונים שיש להביא בחשבון. (9 בגין הדירה + 1 בגין המחסן), כאשר סך כל הרכוש המשותף שיש להביא בחשבון הוא 907. מכאן שחלקה של הנתבעת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בהתאם לתקנון הוא 10/907, ולא 9/907 כטענתה. על כן חלה על הנתבעת חובה מוחלטת לשאת בהוצאות הדרושות כיתר בעלי הדירות, למען החזקתו התקינה של הבית המשותף שחושבו על פי חלקה הכולל ברכוש המשותף, בהתאם לתקנון המוסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/280/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. לפני סיכום אציין כי לא נעלמה מעיניי טענת הנתבעת, לפה אופן החישוב משנה את המצב שעד כה נהגו לגביו הצדדים במשך שנים. שכן, אף אם בעבר, פעלו הצדדים בניגוד לתקנון המוסכם, אין כל מקום להנציח את הטעות בעתיד, ועל הצדדים לפעול בהתאם לתקנון המוסכם.

לסיכום

42. לאור האמור לעיל אני מקבל את טענות התובעת במלואן ומורה לנתבעת לשלם תוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין את הסך של 3,870 ₪ לתובעת המהווה את יתרת חובה בגין הוצאות השיפוץ ברכוש המשותף. ככל שסכום זה לא ישולם לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, יישא סכום זה הפרשי ריבית והצמדה כדין, מיום הגשת התביעה (19.5.2021) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

43. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

44. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). במסגרת בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

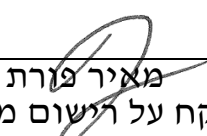
מס' תיק: 6/280/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לחייב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

45. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, ולרבות לסכום השנוי במחלוקת בין הצדדים, ולרבות לכך שהתרשמתי שהנתבעת אינה "סרבנית תשלומים" והיא התנהלה בתום לב לשם קידום את ההליך, הנני לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ההליך, לרבות אגרת התביעה ושכ"ט עו"ד, בסך כולל של 1,100 ₪. הוצאות ההליך ישולמו על ידי הנתבעת לתובעת, בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין, שאם לא כן, הם יישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין, עד למועד מלוא התשלום בפועל. יובהר כי סכום הוצאות ההליך, הוא בנוסף לסכום הנקוב בסעיף 42 לעיל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, ט' שבט תשפ"ב, 11 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה